

1501677-20.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... efeito, a materialidade do delito de roubo majorado por concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca praticado por MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante do acusado, bem como pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501677-20.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501677-20.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2195660/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2195660/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, DU3736-1/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2, incisos II, V e VII do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, pois conforme consta em denúncia, no dia 19 de julho de 2022, por volta das 15h20min, na Rua João Simão Marques, 82, nesta comarca de Suzano, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente M.C.C.F, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, consistente em um simulacro de arma de fogo, e com restrição da liberdade de C.A.P.S, supostamente subtraiu, para proveito comum, o veículo Toyota/Hilux CD4x4 SRV, de placa FMN- 7611, bem pertencente à vítima e avaliado em R\$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais),

Consta, por fim, que nas mesmas condições, o acusado teria facilitado a corrupção do adolescente M.C.C.F, com ele supostamente praticando o crime de roubo.

Narra a denúncia que o acusado e o adolescente Matheus, previamente conluiados, deliberaram pela subtração de bens de terceiros. Assim, na data dos fatos, teriam visualizado a vítima desembarcando do seu veículo Toyota/Hilux, e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, teriam a abordado e anunciado o assalto, gritando “perdeu, perdeu”. Ato contínuo, a dupla teria amarrado a vítima com um fio e a colocou na parte traseira do veículo Toyota/Hilux de sua propriedade, restringindo sua liberdade. Na ocasião, afirmaram que fariam um “pix” de sua conta bancária.

Assim sendo, enquanto o acusado assumiu a condução do veículo, o adolescente permaneceu ameaçando o ofendido durante o percurso, para que ele permanecesse de cabeça baixa.

Consta na inicial acusatória que, enquanto a dupla trafegava pelas ruas de Suzano, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina foram informados, via COPOM, acerca do roubo do veículo Toyota/Hilux, que estaria transitando em alta velocidade pela Estrada do Guio, sentido Poá-Ferraz de Vasconcelos. Os policiais foram informados, ainda, de que haveria uma pessoa deitada na parte traseira do citado veículo.

Assim, diligenciaram no local indicado e teriam avistado o veículo, iniciando uma breve perseguição. Em dado instante, o acusado em tese colidiu com outro veículo e tentou empreender fuga a pé, na companhia do adolescente, sendo ambos detidos. Os policiais seguiram até o veículo Toyota/Hilux e localizaram a vítima no banco traseiro do carro. Em vistoria no automóvel, os policiais militares apreenderam, ainda, o simulacro de arma de fogo utilizado pelos agentes.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05; 08.

Boletim de Ocorrência às fls. 09/12

Auto de exibição e apreensão às fls. 25/26; 27/28

Laudo Pericial do veículo às fls. 135/142.

Laudo Pericial - simulacro de arma de fogo às fls. 143/146.

A denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2022 (fls. 66/69), o acusado foi devidamente citado e apresentou defesa prévia (fls. 112/113).

Na fase instrutória, tomaram-se os depoimentos da vítima e das testemunhas da acusação. Por fim, foram levados a efeito o interrogatório do acusado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP e, subsidiariamente pela substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação em estabelecimento psiquiátrico.

Junto as alegações finais, a defesa fez juntada de documento (relatório multiprofissional CAPS), às fls.288/289. Abriu-se vista ao Ministério Público, o qual se manifestou às fls.236/237.

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no artigo 157, §2, incisos II, V e VII do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.

A ACUSAÇÃO É PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Com efeito, a materialidade do delito de roubo majorado por concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca praticado por MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante do acusado, bem como pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26; 27/28), laudo pericial do veículo (fls. 135/142) e laudo pericial - simulacro de arma de fogo (fls. 143/146), bem como pelas provas orais produzidas em juízo.

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo e, vez que o réu fora preso em flagrante delito praticando a infração descrita na denúncia.

A vítima Carlos, em juízo, relatou que estava estacionando o seu carro na frente do seu carro quando foi abordado por duas pessoas que lhe amarraram e lhe colocaram dentro do seu próprio veículo. Em determinado momento percebeu que a arma era de brinquedo. Tentou sair do carro e o rapaz que dirigia parou o carro e lhe deu um soco no rosto, trincando uma parte da sua face. Em determinado momento a polícia perseguiu o veículo que bateu. Diante disso eles foram abordados e a polícia lhe libertou. Na delegacia não lhe submeteram a reconhecimento. Mas tudo foi muito rápido. Não viu o momento em que eles saíram do carro. Teve um prejuízo de R\$ 3.000,00 e mais R\$ 1.000,00 da aliança. Ficou com sua liberdade restringida por cerca de 40 minutos

Nesse diapasão: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

No mesmo sentido, o policial militar Paulo Roberto Lima Pereira, em juízo, disse que patrulhavam em Poá e uma viatura de Suzano irradiou um veículo Hilux branco com detenção de vítima. Passaram a procurar o veículo m questão e em dado encontraram o veículo que na perseguição colidiram com um outro veículo e tentaram fuga a pé. Os dois foram abordados e, no banco de trás encontraram a vítima que estava amarrada e agredida. A vítima disse que foi agredida e que a todo instante as ameaçavam de morte caso não conseguisse realizar as transferências bancárias. Os acusados disseram que levariam a vítima para Itaquaquetuba onde realizariam transações bancárias no cativieiro. A todo momento, desde o início do acompanhamento havia contato visual com os suspeitos.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 76.608-0/SP -

Por sua vez, o réu MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, no ato de seu interrogatório disse que não iriam fazer pix. Estavam com o celular da vítima e não tentaram fazer o pix. Não sabia que o adolescente era adolescente. Ficaram com a vítima por cerca de 30 minutos. Tem passagem anterior por porte de arma de fogo. O depoente apenas dirigia o carro. Nega ter agredido a vítima. O simulacro de arma de fogo era do adolescente.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo "flagrante", derivado do latim "flagrans" (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

Quanto à autoria, pelo réu, esta restou comprovada pelas declarações em juízo. As provas produzidas em juízo dão conta que o acusado era o condutor do veículo no qual, juntamente com o adolescente, restringiam a liberdade da vítima.

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do roubo por parte do acusado em concurso de pessoas.

Verifico, ainda, que houve a restrição da liberdade da vítima que ficou amarrada dentro do veículo, por cerca de 30 minutos, até a abordagem policial.

Verifico, ainda, que o acusado, ao praticar o crime de roubo com o adolescente, facilitou a sua corrupção, o que por si só é o suficiente para a configurar a referida figura típica a qual se consuma com a prática do delito, por se tratar de crime formal.

Não convence a alegação do acusado no sentido de que desconhecia que o seu comparsa era menor de idade na época dos fatos.

Consigno, por fim, que o vício do acusado em entorpecentes, por si só não tem condições de afastar a sua responsabilidade penal, mormente porque, por ocasião do seu interrogatório, mostrou-se bem orientado, o que demonstra que tinha condições de se autodeterminar.

Deixo de reconhecer o emprego de arma branca uma vez que o simulacro não pode ser classificado como tal circunstância uma vez que não se trata de objeto para atacar ou defender alguém.

Não há que se falar em desclassificação para o crime tentado uma vez que a vítima teve a sua liberdade restringida por cerca de 30 minutos, tempo que se mostra suficiente para a consumação do delito.

Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Pelo delito tipificado no artigo 157, §2, inciso II, V do Código Penal:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, considerando a agressão levada a efeito contra a vítima, ocasião em que a vítima teve o seu rosto fraturado, fixo a pena base em 6 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias multa.

O acusado confessou os fatos razão pela qual compenso tal circunstância com a agravante da idade da vítima.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima aumento a pena em 2/5, fixo a pena em 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa.

Para o delito tipificado no artigo 244-B, da Lei 8.069/90:

Na primeira fase, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não verifico agravantes tampouco atenuantes.

Na terceira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição de pena presente.

Agora, observada a existência de dois delitos distintos em ação única. Entretanto forçoso o reconhecimento do concurso material benéfico, fixando a pena em 9 anos 4 meses e 24 dias de reclusão de reclusão e ao pagamento de 21 dias multa.

Em razão da gravidade em concreto da conduta do acusado e da pena aplicada o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação e CONDENO o réu MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA à pena de 9 anos 4 meses e 24 dias de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias multa, no mínimo legal, pela prática do delito do artigo 157, §2, incisos II, V do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 70, parágrafo único do Código Penal.

Nego ao acusado o direito de recurso em liberdade uma vez que a gravidade em concreto de sua conduta justifica a manutenção da sua prisão cautelar para a manutenção da ordem pública.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se os preceitos da Lei n. 1.060/50.

Oportunamente, expeça-se guia de execução, lançando-se o nome dos réus no rol dos

culpados. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, ao MP para execução; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Suzano, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA